

감사결과 처분요구서

분류번호	2024-090	요구일자	2024.11.28.	처분종류	개선
처분대상부서	○○○○사무소	조치부서	○○○○사무소	회신기일	2025.1.28.
건 명	2024년 제1차 해외사무소 감사 - 무상원조 기본협정 부속협정 체결 추진 필요 -				

1. 내 용

- 우리 정부와 ○○○○ 정부 간 체결한 무상원조 기본협정 내에는 ○○○○의 빈곤퇴치, 통합적인 성장, 지속가능한 경제사회 발전 및 양국간 우호관계 강화 등의 무상원조사업 추진목적과 사업 형태, 우리 정부 및 ○○○○ 정부의 의무사항이 명시되어 있음.
- 무상원조 기본협정 제6조에서는 무상원조사업 관련 면세 및 특권이, 제7조에서는 무상원조사업 관련 기자재 부가세 등 세금 면제 등에 대해 기술되어 있으나 이와 관련 구체적인 사항은 부속협정에서 정하는 것으로 되어 있음. 현시점에서는 부속협정 부재로 사무소의 법적지위, 주재국 국세청의 면세 허가 등을 인정받지 못하고 있으며, 부가세 환급이 실질적으로 이루어지지 않고 있음.
- 당초 무상원조 기본협정 체결시 부속협정을 통해 협력단의 ○○○○사무소 및 파견인력 등의 지위 및 특혜에 관한 구체사항을 정하기로 하였으나, 감시시점까지 부속협정이 체결되어 있지 않았으며, 이러한 부속협정의 부재로 인해 사무소의 법적지위 및 주재국 국세청 면세허가 등을 인정받지 못하고 있는 점이 확인되었음.
- ○○○○사무소는 2018~2020년 기간 간 본부 기획조정실 주도로 진행된 무상원조 기본협정 현황, 애로사항 점검, 개선방향 제언 및 부가세 면제 여부·현황 등의 조사에 검토의견을 회신하며, 부속협정 체결의 필요성에 대한 의견 또한 개진하였음.
- 부속협정 체결과 관련하여 ○○○○사무소에서 진행한 구체적 조치 및 진행경과는 아래와 같음.

- 2022.06.03. 주○○○ 공관, 양국간 부속협정의 문안 협의 조속 개시 필요 언급
- 2022.06.15. ○○○○사무소, 기본협정 부속협정 문안 윤리준법실 송부
- 2022.08.25. 주○○○ 공관, 문안 초안에 대한 의견 회신
- 2022.11.17. ○○○○사무소, 공관 의견 반영 수정문안 윤리준법실 송부
- 2023.05.17. 주○○○ 공관, 주재국 외교부(DFA)에 우리측 문안 전달 보고

- 2023.08.31. 주○○○ 공관, 부속협정 관련 DFA측 진행상황 보고(검토 중)
- 2023.09.~10. NEDA(경제개발처, 수송기관)-공관 간 문안 협의
- 2023.11.28. 주○○○ 공관-NEDA 정책대화 계기, KOICA 및 EDCF 사무소 참석, 부속협정 검토의 조속한 진행 요청
- 2023.12.01. NEDA, DFA측으로 문안에 대한 검토의견 전달 및 한국 측 ODA 수행기관들에 대한 통합 문안 마련 건의(DFA측 회신 없음)
- 2024.08.현재 우리 공관, 상금(尙今) DFA측 답변 회신 대기 중

- 현재, 협력단 파견직원은 관용여권을 소지하고, 대사관 행정원 신분(Administrative and Technical Staff)으로 근무하고 있으며, 9E 외교비자¹⁾와 DFA ID(○○○○ 외교부 ID)를 발급받고 있으나 이와 관련한 별도의 혜택은 없는 것으로 확인되었고, 또한 협력사업 추진 관련, 2015년 사업용 차량 구매 시 부가세를 환급받은 사례 이외에는 부가세 환급을 받은 이력이 없으며, 감사시점 현재 ○○○○사무소는 면세혜택을 받지 못한채 부가세를 납부하고 있었음.
- ○○○○사무소는 2019년까지 대사관이 주재국 정부로부터 받은 면세증서(VAT Exemption Certificate)와 연계, 사무소가 대사관의 부속기관임을 증명하는 서한을 공관 담당자 명의로 발급하여 사무소 운영 시 일부 면세 혜택을 받아 왔으나, 2020년부터는 공관 측 서한 발급이 중단된 상태임에 따라 면세 혜택을 전혀 받지 못하고 있음. 아울러, 사무소 법적 지위가 확보되지 않아 현재까지 현지직원 대상 고용주 명의 ○○○○ 국가보험 가입 및 은행 업무에 일부 제약이 있는 점도 ○○○○ 해외사무소 운영에 있어 문제의 소지가 있음
- 현재 ○○○○사무소는 사무소 명의로 현지직원 대상 사회보장제(Social Security, SSS)와 건강보험(PhilHealth)을 포함한 3대 보험의 가입 및 사업장 부담금 납부가 불가하여, 고용계약을 체결하여 사무소에 근무 중인 현지직원을프리랜서(Self-employment)로 등록하여 전액 자부담 형태의 보험가입을 하고 있고, 이에 대한 분쟁의 소지를 미연에 방지하기 위해 현지직원 고용계약서 상 3대 보험 고용주 부담분이 급여 내 포함되어 있음을 명확히 하였으나, 사무소의 현지직원 관리 위험부담을 경감하기 위해서는 부속협정에 따른 사무소 법적 지위 마련이 시급한 것으로 보임.
- 또한, ○○○○사무소는 법적 지위가 불안정하여 사무소 운영에 필요한 은행 계좌를 자체 개설·관리·해지할 수 없고 카드 사용이 불가하여, 주○○○ 공관 대사 서명을 받아 사무소장을 서명권자로 등록하여 은행 업무를 처리하고 있음.

- 이처럼 부속협정의 미체결로 인한 여러 애로사항들에 대해 ○○○사무소에서는 현지직원 근로계약서 법률 검토 및 개정을 통해 보험 관련 분쟁을 예방하고 대사관 부속지위를 활용하여 은행 업무 처리를 하는 등 자체적인 해결책을 위해 지속적으로 노력 중에 있으나, 향후 효율적인 무상원조 사업 수행과 인력 운용의 안정성 측면에서 무상원조 기본협정의 부속협정이 긴요한 것으로 판단되며, 조속한 시일 내 부속협정의 체결이 필요하다 할 것임.
- 사무소는 공관을 통해 주재국 정부의 부속협정 문안에 대해 조속한 검토를 지속적으로 독려하고 있으며, 진행상황을 모니터링하고 있다고 답하였으나, 타 기관 유사사례 분석, 외교부와의 긴밀한 협의 등의 추가적인 노력이 필요한 상황임을 인지하였으며, 부속협정 체결의 필요성에 대해 동의하였음.

2. 조치할 사항

- ○○○사무소는, 무상원조 기본협정 부속협정을 체결할 수 있도록 지속적으로 노력하여 사무소 및 파견인력 등의 지위 및 특혜 구체사항을 정하시기 바랍니다. (개선)

감사종류	종합감사
------	------